คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๑/๒๕๖๗

บริษัท พ จำกัด **โจทก์**

นางสาว ก **จำเลยที่ ๑**

นางสาว ป **จำเลยที่ ๒**

นาย น **จำเลยร่วม**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑, ๕๗/๑ วรรคสอง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕, ๕๘๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑), ๒๕๒

เรื่อง **ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและศาลแรงงานกลาง ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างและการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้าง**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘๑,๔๒๐ บาท ให้แก่จำเลยร่วมพร้อมดอกเบี้ย เนื่องจากหลังจากโจทก์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ เมื่อกรรมการบริหารชุดใหม่เข้าบริหารงานพบว่าโจทก์ไม่ได้มีการประกอบกิจการ ไม่พบพนักงานทำงานแต่อย่างใด โจทก์ชี้แจงต่อจำเลยทั้งสองว่าโจทก์ไม่เคยรับจำเลยร่วมเป็นลูกจ้าง ไม่ทราบว่าทำงานตำแหน่งและหน้าที่อะไรให้แก่โจทก์ พบเพียงเอกสารการแจ้งโอนย้ายจำเลยร่วมจากบริษัทแม่ของโจทก์ และจำเลยร่วมเคยเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เท่านั้น และน่าจะมีการทำเอกสารย้อนหลัง ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา ๒ ปี การที่จำเลยร่วมรับเงินไปจากโจทก์จึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการทำงานของจำเลยร่วมซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่ตกอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ นอกจากนี้ จำเลยทั้งสองเห็นว่าสำนักงานที่ห้วยขวาง เป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์ สถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานทำงานของโจทก์ แต่เป็นสถานที่ที่บริษัทแม่ให้บริษัทอื่นเช่าเป็นสำนักงาน โจทก์และจำเลยร่วมจึงไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างตามกฎหมาย โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองที่ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา การที่จำเลยทั้งสองเห็นว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์จึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยร่วมดำรงตำแหน่งกรรมการโจทก์ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร มิได้ทำงานให้แก่บุคคลซึ่งเป็นกรรมการโจทก์

ทั้งจำเลยร่วมยังทำงานให้แก่โจทก์ ณ สำนักงานที่ห้วยขวาง โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ของโจทก์ คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน เห็นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์เป็นบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมระบุว่าโจทก์ตกลงจ้างจำเลยร่วมเข้าทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานที่ทำงานตั้งอยู่ย่านห้วยขวาง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ โจทก์ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมและลูกจ้างรายอื่น ๆ มารายงานตัวและให้นำเอกสารข้อมูลต่าง ๆ มาส่งมอบให้แก่กรรมการโจทก์ เป็นการแสดงออกถึงอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชาของโจทก์ จำเลยที่ ๑ ไปตรวจสอบสถานที่ทำงานย่านห้วยขวางพบจำเลยร่วมทำงานอยู่ โจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันตามกฎหมาย โจทก์มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว

วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่อ้างว่าสัญญาจ้างทำขึ้นโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาจำเลยร่วม จำเลยร่วมไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์และไม่ได้ทำงานให้แก่โจทก์ และพฤติการณ์ถือว่าโจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมแล้ว ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบไว้ในสำนวนอย่างไร และคำพิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ครบถ้วนตามคำฟ้องโจทก์อย่างไร อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น เห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ไปทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาใหม่ เห็นว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเป็นไปโดยมีพิรุธน่าสงสัย ไม่ชอบ ไม่สุจริต จำเลยร่วมเป็นกรรมการโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การทำงานของจำเลยร่วมไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของบุคคลใด โจทก์และจำเลยร่วมจึงไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้าง เมื่อจำเลยร่วมมารายงานตัวและกลับออกไปเนื่องจากไม่มีผู้รับรายงานตัว แสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมไม่ประสงค์แสดงว่าตนเป็นลูกจ้าง จำเลยร่วมไม่ได้ทำงานให้แก่โจทก์อันเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่จะได้รับค่าจ้างจากโจทก์ได้ การที่โจทก์ไม่รับรายงานตัวและไม่จ่ายค่าจ้างให้จำเลยร่วมถือว่าเป็นการที่ไม่ให้จำเลยร่วมทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้เป็นการเลิกจ้างจำเลยร่วมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมาแล้ว การพิจารณาว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และมาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งตามหลักกฎหมายลูกจ้างคือผู้ซึ่งทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง โดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง ลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่ง ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง

ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หากฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้ นิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การที่จะพิจารณาความเป็นนายจ้างลูกจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมนั้นมิใช่พิจารณาจากข้อความที่ระบุในเอกสารเท่านั้น หากพิจารณาถึงเอกสารที่ศาลแรงงานกลางใช้วินิจฉัย ได้แก่ สัญญาจ้างที่ระบุจำเลยร่วมตกลงเริ่มงานกับโจทก์แตกต่างจากข้อเท็จจริงตามคำสั่งของจำเลยทั้งสอง คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองหรือไม่ เป็นประเด็นสำคัญว่าจำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์ตามกฎหมายหรือไม่ หรือที่จำเลยร่วมทำสัญญาจ้างกับโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาในการรับฟังพยานหลักฐานและเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นสมควรยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางและย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นเสียก่อน แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าโจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ จำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จำเลยร่วมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างหรือไม่ อย่างไร ตามที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นให้ครบถ้วนแล้วพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา